DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Defensoria Pública de Serra Clara

PETIÇÃO INICIAL

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência

AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BOA ESPERANÇA/MS

MARCOS VILELA PRADO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n. 000.111.222-33, residente e domiciliado em Vila Boa Esperança/MS, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, vem propor, com fundamento nos arts. 497 e seguintes do CPC, **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela provisória de urgência** contra o **MUNICÍPIO DE VILA BOA ESPERANÇA/MS** e o **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, representado pelo Procurador-Geral do Estado, pelos motivos a seguir.

1. Da gratuidade de justiça

Requer a gratuidade de justiça, pois o autor não tem meios para custear as despesas processuais, conforme declaração de hipossuficiência (art. 98 do CPC).

2. Das prerrogativas defensoriais

Requer a observância das prerrogativas da Defensoria Pública (LC federal 80/94 e LC estadual 111/2005): prazo em dobro, dispensa de procuração e intimação pessoal.

3. Dos fatos

O autor tem diagnóstico de colangite esclerosante primária, CID K83, conforme laudo médico anexo (doc. 02), que atesta acompanhamento em hepatologia "desde junho de 2025" por dilatação de vias biliares e alteração de enzimas hepáticas, com colangiorressonância compatível com a doença. O médico prescreveu **ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG (90 COMP / MÊS)** (doc. 03).

Não existe tratamento oferecido pelo SUS para a doença do autor, tampouco alternativas terapêuticas no SUS. No questionário médico (doc. 04), à pergunta sobre tratamentos do SUS com a mesma eficácia, o médico respondeu "Não"; sobre o uso prévio das alternativas do SUS e o motivo de não as indicar, respondeu "Não possui". O ácido ursodesoxicólico não é padronizado pelo SUS para a colangite esclerosante primária. O medicamento é indispensável para a saúde do autor, conforme informação médica anexa.

Conforme a tabela CMED, o menor Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) do ácido ursodesoxicólico 300 mg, caixa com 90 comprimidos, é de **R$ 305,32**. O preço varia de farmácia a farmácia, e o menor custo mensal é de **R$ 520,00**, conforme orçamento realizado na Drogaria Ipê Amarelo.

Em vista da urgência, esta Defensoria Pública realizou o cadastro no CEJUSC SAÚDE, autos n. 0807722-67.2025.8.12.0098, para que, extrajudicialmente, os entes públicos providenciassem o medicamento, porém sem êxito. O requerente compareceu à Farmácia Municipal, mas o

medicamento não está disponível. Como não tem condições de arcar com o custo, só lhe restou buscar o Poder Judiciário (art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos).

4. Da competência da Justiça Estadual e da legitimidade passiva

O pedido observa a Súmula Vinculante 60 do STF, que remete aos acordos interfederativos homologados no Tema 1.234, no qual se fixaram critérios objetivos de competência. O medicamento tem registro na Anvisa e não está incorporado ao SUS para a colangite esclerosante primária.

Multiplicando-se o valor do medicamento por 12, obtém-se o custo anual de **R$ 3.663,84** pelo PMVG e de **R$ 6.240,00** pelo preço da drogaria, devendo o feito tramitar perante a Justiça Estadual. A legitimidade do Estado decorre da fixação da competência, e a responsabilidade dos entes é solidária, de modo que o Estado e o Município compõem adequadamente o polo passivo.

5. Dos fundamentos jurídicos

5.1. Do cumprimento dos requisitos dos Temas 6 e 1.234. As Súmulas Vinculantes 60 e 61 e o Tema 6 (RE 566.471) exigem, cumulativamente, os requisitos (a) a (f) do item 2 da tese; o Tema 1.234, itens 4.3 e 4.4, reitera o ônus do autor de demonstrar eficácia e segurança com evidência de alto nível e a inexistência de substituto no SUS. Passa-se a demonstrar o preenchimento dos requisitos.

Requisito a): a negativa administrativa está comprovada no protocolo emitido nos autos do CEJUSC SAÚDE n. 0807722-67.2025.8.12.0098 (doc. 05), e pelo fato de o autor ter de socorrer-se do Poder Judiciário.

Requisito b): o medicamento não está incorporado ao SUS para a colangite esclerosante primária, e não existe outro tratamento no SUS para a doença. A ilegalidade da decisão administrativa reside justamente no fato de negar ao autor o único tratamento que lhe seria viável, em violação ao art. 196 da Constituição.

Requisitos c): o medicamento é imprescindível para o restabelecimento da saúde do autor e não pode ser substituído por outros.

Requisito d): a evidência científica de segurança e eficácia do medicamento está atestada nos documentos anexos.[1]

Requisito e): a incapacidade de pagamento do tratamento deve ser presumida, pois o autor é assistido pela Defensoria Pública, que fez avaliação financeira prévia para a assistência gratuita. Ademais, o autor está atualmente desempregado.

Comprovado o preenchimento dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1.234, impõe-se a concessão judicial do medicamento.

5.2. Do direito fundamental à saúde. Os arts. 6º e 196 da Constituição asseguram a saúde como direito de todos e dever do Estado. Os arts. 19-M, 19-N e 19-P da Lei 8.080/1990 não proíbem a dispensação de medicamento fora dos protocolos e listas do SUS, que orientam a prescrição e não a limitam. Deve-se preferir a alternativa do SUS, mas, sendo ela ineficaz ou contraindicada, não se pode negar o tratamento indispensável. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já manteve tutela que obrigou o Poder Público a fornecer ácido ursodesoxicólico a

paciente com colangite esclerosante primária (agravo de instrumento julgado pela 2ª Câmara Cível em 2019).

O médico que prescreveu atende em clínica particular, mas conhece o quadro clínico do autor. Não se trata de escolha de tratamento, pois inexiste outro no SUS. Esgotados os meios administrativos, o autor busca o Judiciário.

6. Da tutela provisória de urgência

A probabilidade do direito está na prova documental, em especial o documento médico que comprova a necessidade do ácido ursodesoxicólico 300 mg (90 comp./mês). O perigo de dano está no risco de agravamento da doença, com grave comprometimento do bem-estar. O autor é hipossuficiente e não pode prestar caução (art. 300, § 1º, do CPC), e a medida é reversível, pois eventual revogação apenas interrompe o tratamento.

7. Dos pedidos

Requer: a) a gratuidade de justiça; b) a tutela de urgência para que os réus forneçam imediatamente o ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG (90 COMP / MÊS), conforme receituário, pelo prazo prescrito, sob pena de multa ou bloqueio de valores (art. 139, IV, do CPC); c) em caso de descumprimento, o sequestro via SISBAJUD de **R$ 6.240,00**, suficiente para 12 meses de tratamento na farmácia de menor preço, com prestação de contas; d) a citação dos réus; e) a inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC); f) a procedência do pedido, com a condenação dos réus a fornecer o medicamento pelo prazo prescrito; g) honorários em favor do fundo da Defensoria Pública.

Provará o alegado por todos os meios admitidos, especialmente documental e técnico. Atribui-se à causa o valor de **R$ 6.240,00**, correspondente a 12 meses de tratamento na rede particular.

Nesses termos, pede deferimento.

Serra Clara/MS, data da assinatura digital.

Juliana Prates Moura
Defensora Pública (em substituição)
assinatura eletrônica

[1] https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/74843.